

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 및 주 의 요 구

제 목 어선 임시검사 지정 부적정

소관부서 인천지사

조치부서 인천지사

내 용

1. 업무 개요

인천지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2023.02.17부터 2023.11.10.까지 □□호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 9.77톤)의 어선검사를 실시하고, 어선검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「어선법 시행규칙」 제55조 제1항 제2호 [별표9] 중간검사 준비사항에는 기관에 관한 준비 중에 프로펠러축계에 관한 사항을 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제56조 및 [별표16]의 제1호 나목에 따르면 총톤수 10톤 미만 어선의 프로펠러축 발출검사는 이전 발출검사 완료일부터 5년을 초과할 수 없도록 규정하고 있다.

그리고 같은 법 시행규칙 제47조 제1항 제14호에 어선의 정기검사 또는 중간검사를 실시할 때에 어선설비의 보완이 필요하다고 인정되는 등 해양수산부장관이 특정한 사항에 관하여 임시검사를 받을 것을 지정하는 경우에는 어선검사증서의 뒷면에 검사받을 내용 및 검사시기를 적도록 규정하고 있다.

따라서 위 지사에서 어선의 정기적 검사 시에 프로펠러축계 발출검사일자를 확인하여 검사 시기에 해당하는 경우에는 철저히 검사하여 축계 설비의 안전성을 확보해야 하고, 만약 소유자 요청 등으로 프로펠러축계 발출검사를 유예할 경우에는 어선검사증서에 직전 검사일로부터 5년을 초과하지 않는 날에 임시검사를 지정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 [표] “어선 임시검사 지정 부적정 현황”과 같이 검사보고서를 부적정하게 작성하였다.

[표] 어선 임시검사 지정 부적정 현황

구분	어선번호 및 명칭	검사일자	검사종류	사유
1	00000000-00000000 (□□호)	2023.11.10.	임시검사	◦ 직전 검사일인 2019.02.15. 으로부터 5년을 초과하지 않는 2024.02.14일을 임시검사 기준일로 지정해야 하나 2024.08.26일로 임시검사 지정함
2	00000000-00000000 (□□호)	2023.02.17.	1종중간검사	◦ 직전 검사일인 2019.02.15. 으로부터 5년을 초과하지 않는 2024.02.14일을 임시검사 기준일로 지정해야 하나 2024.03.26일로 임시검사 지정함

위 업무를 부적정하게 기재한 원인을 조사한 결과 검사원의 업무착오로 정기적 검사 시에 임시검사 기준일을 다르게 지정한 것이고, 최종 검사에서는 이전 정기적 검사에서 지정한 임시검사 기준일을 다시 다르게 지정하였다.

4. 조치할 사항

- 인천지사장은

① 앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 발급된

청운호 어선검사증서의 임시검사 기준일을 수정하여 재발급하도록 조치하고,(시정)

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 검사원 ◇급 ◆◆◆, ○급 ●●●에 대해서는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)